Nombre _____ Fecha _____

Las reglas de la escuela, por escrito

Qué tipo de norma es un acuerdo de convivencia: la Ley 14.750, la Resolución 1650/24 y la Ley 14.581, leídas para el relevamiento.

TIEMPO ESTIMADO DE LECTURA: 10 MINUTOS

DEL REGLAMENTO AL ACUERDO

Durante buena parte del siglo XX, las secundarias bonaerenses se rigieron por un reglamento disciplinario de 1958, con un sistema de sanciones que incluía las amonestaciones. En 2002, una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación ordenó reemplazarlo por **Acuerdos Institucionales de Convivencia**, elaborados en cada escuela. En 2009, la Resolución 1709/09 volvió a regularlos, y alcanzó también a las escuelas de gestión privada.

El cambio de nombre es un dato en sí mismo: la palabra «acuerdo» supone un documento construido entre varias partes. Cuánto se parece cada documento real a esa definición es lo que un relevamiento puede describir.

LO QUE DICE LA LEY 14.750

En 2015, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 14.750, sobre la convivencia en las escuelas y el abordaje de los conflictos que llegan a ellas. Cinco artículos sirven para entender qué tipo de documento es un acuerdo de convivencia.

Art. 2: alcanza a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario, estatales y privadas, con o sin aporte del Estado.

Art. 5: cada escuela debe contar con un acuerdo de convivencia vinculado a su proyecto educativo, que no puede reemplazarse por un reglamento disciplinario.

Art. 7: el acuerdo debe aprobarse cada año, antes del inicio de clases, y su elaboración debe ser participativa.

Art. 8: debe revisarse cada dos años.

Art. 9: en la secundaria funciona un Consejo de Convivencia permanente, con la dirección, docentes, estudiantes y el equipo de orientación escolar. Cada sector elige a sus representantes, y para ser elegido como estudiante no se exige ningún rendimiento académico.

LO QUE AGREGÓ LA RESOLUCIÓN 1650/24

El Régimen Académico de 2024, el mismo que reguló la evaluación, dedica su anexo 6 a la convivencia escolar. Allí establece que el acuerdo tiene una vigencia de hasta tres años escolares, describe un Consejo Institucional de Convivencia integrado por la conducción, docentes, estudiantes, el centro de estudiantes, preceptores, el equipo de orientación y personal no docente, y pide que las sanciones sean «contextualizadas, progresivas y graduales».

Los plazos de la ley y de la resolución no coinciden: revisión cada dos años en una, vigencia de hasta tres en la otra. Para el relevamiento alcanza con registrar qué norma cita el documento de la escuela y qué plazo indica.

OTRA LEY QUE MENCIONA A LOS ESTUDIANTES

La Ley 14.581, de 2013, garantiza la creación de un Centro de Estudiantes en cada escuela secundaria y de nivel superior, estatal o privada. Lo define como el órgano de participación, discusión y organización de los estudiantes para la defensa de sus derechos, con un cuerpo de delegados elegido en cada curso durante los primeros veinte días de clase.

QUÉ HACE EL RELEVAMIENTO CON ESTAS NORMAS

Las leyes sirven para describir qué tipo de norma es el acuerdo de la escuela. No se usan para auditarla: decidir si una escuela cumple la ley es tarea de otras personas, con otras herramientas. El relevamiento, además, toma datos sobre normas y estructuras, y no sobre personas: no registra nombres ni casos, y la conducción acuerda antes qué se releva y para qué se usa.

CUATRO GRUPOS, CUATRO OBJETOS

- **Reglamento:** cuántos artículos regulan el cuerpo, el tiempo o la palabra, cuántos fijan procedimientos y cuántos sanciones; quién lo redactó, cuándo, y con qué participación de estudiantes.
- **Espacio:** un plano con las zonas de acceso libre, restringido y prohibido, dónde se ubican los adultos en el recreo y desde dónde se ve qué.
- **Tiempo:** horarios, timbres, recreos y tolerancias de llegada.
- **Evaluación:** el régimen de calificación, los informes y los períodos de intensificación.

DÓNDE LA NORMA DEJA DE EXPLICAR

LO ESCRITO Y LO QUE PASA

Un acuerdo dice lo que debería ocurrir. Lo que ocurre puede ser distinto, y muchas reglas de la escuela no están escritas en ningún lado.

UNA FOTO DE UN MOMENTO

Desde 2002, la Provincia dictó al menos cuatro normas sobre convivencia escolar. El relevamiento describe el documento vigente hoy, que tiene su propia fecha.

PARTICIPAR Y DECIDIR

La ley exige participación. Cuánto pesa cada voz en la versión final es otra pregunta, y es la que Bourdieu y Foucault permiten hacer.

NOTA DE EDICIÓN. Ley 14.750 de la Provincia de Buenos Aires, sancionada el 8 de julio de 2015 y publicada el 15 de septiembre de 2015: arts. 2, 5, 7, 8 y 9. Resolución conjunta 1650/24 de la DGCyE, anexo 6, «Convivencia escolar». Resolución 1709/09 de la DGCyE, del 28 de mayo de 2009, que deroga las resoluciones 1593/02 y 510/03; el contenido de la 1593/02 y la fecha del reglamento de 1958 se tomaron de una ponencia de Analía D'Auria en las XI Jornadas de Sociología de la UBA, 2015. Ley 14.581, sancionada el 27 de noviembre de 2013: arts. 1, 3 y 8. Los cuatro grupos siguen el instrumento del capítulo 3 de la planificación.